



PUTUSAN

Nomor 316 K/PID/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **Ir. DEDI GUNAWAN bin SAEPUDIN;**
Tempat Lahir : Tasikmalaya;
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/06 Januari 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perum BRP Jalan Wibisana Nomor 180 RT 03
RW 18 Kelurahan Panglayungan, Kecamatan
Cipedes, Kota Tasikmalaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 November 2017 sampai dengan tanggal 07 Desember 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2017 sampai dengan tanggal 05 Februari 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP; atau
Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 316 K/Pid/2018



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya tanggal 22 Februari 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. DEDI GUNAWAN bin SAEPUDIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. DEDI GUNAWAN bin SAEPUDIN tersebut di atas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas rekapan data yang dikeluarkan dari PD Surya Abadi Makmur;
 - 138 (seratus tiga puluh delapan) lembar faktur;Dikembalikan kepada PD Surya Abadi Makmur;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 372/Pid.B/2017/PN Tsm., tanggal 29 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. DEDI GUNAWAN bin SAEPUDIN tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 316 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas rekapan faktur dengan kop bertuliskan PD Surya Abadi Makmur;
- 138 (seratus tiga puluh delapan) lembar faktur;

Dikembalikan kepada Saksi Muhamad Afdhalul Ihsan bin Iin Solihin;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 372/Akta.Pid.B/2017/PN Tsm., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Februari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 08 Februari 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 08 Februari 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu bahwa berdasarkan Pasal 67 KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tersebut tidak dapat dimintakan banding, akan tetapi terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya pada tanggal 29 Januari 2018 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 08 Februari 2017. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 316 K/Pid/2018



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*; Putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang tidak tepat dan benar;
- Bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa ternyata Terdakwa bekerja di Toko PD Surya Abadi Makmur sebagai Kepala Cabang dan dipercaya sebagai penanggung jawab PD Surya Abadi Makmur Cabang Tasikmalaya dengan menggunakan sistem pembagian keuntungan atau pola bagi hasil dari laba bersih perusahaan setiap bulannya dengan prosentasi 65% untuk Saksi H. Ade Hamdani selaku pemilik usaha dan 35% untuk Terdakwa selaku penanggung jawab PD Surya Abadi Makmur Cabang Tasikmalaya. Bahwa dalam perkara *a quo* yang terjadi adalah Terdakwa menerima pembayaran dari pelanggan namun tidak diserahkan kepada pemilik usaha Saksi H. Ade Hamdani, akan tetapi dipakai Terdakwa untuk keperluan sendiri tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Saksi H. Ade Hamdani. Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang setoran toko-toko atau pelanggan ke PD Surya Abadi Makmur, artinya uang tersebut adalah milik perusahaan bukan uang milik pribadi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 372 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 316 K/Pid/2018



tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 372/Pid.B/2017/PN Tsm., tanggal 29 Januari 2018, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah merugikan perusahaan PD Surya Abadi Makmur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengembalikan sebahagian kerugian PD Surya Abadi Makmur sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA TASIKMALAYA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 372/Pid.B/2017/PN Tsm., tanggal 29 Januari 2018;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. DEDI GUNAWAN bin SAEPUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 316 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas rekapan faktur dengan kop bertuliskan PD Surya Abadi Makmur;
 - 138 (seratus tiga puluh delapan) lembar faktur;Dikembalikan kepada PD Surya Abadi Makmur;
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan Dr. H. Wahidin, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Dr.H.Margono,S.H.,M.Hum.,M.M.

ttd./Dr. H. Wahidin,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh,S.H.,M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 316 K/Pid/2018



SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 316 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)